

1518311-77.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... o réu.

Certa, portanto, a autoria do crime de furto imputado ao réu.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo estão suficientemente demonstradas. O laudo de fls. 154/160 demonstrou que os muros que cercam o imóvel tinham 2,50 metros de altura, o que, por certo, exigiu do autor do furto esforço incomum para galgá-la, de modo que a qualificadora da escalada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518311-77.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518311-77.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABIO HENRIQUE APARECIDO VICENTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

VISTOS.

FÁBIO HENRIQUE APARECIDO VICENTE, com qualificação completa a fls. 13, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal porque, no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 21h26min, na Rua Jorge Schneyder Filho, 9-60, Jardim Country Club, em Bauru, durante o repouso noturno, teria tentado subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, produtos próprios para piscina, pertencentes à vítima Marcos Rodrigues da Silva.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, o réu foi citado e apresentou defesa prévia através de defensora dativa.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, entendendo que o conjunto das provas produzidas demonstrava a autoria e a materialidade do crime.

Pediu, ainda, a aplicação da majorante do furto noturno e a exasperação da pena em virtude dos antecedentes e da reincidência, com a fixação de regime inicial fechado, sem direito ao recurso em liberdade e com vedação de substituições da pena privativa de liberdade.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória. Para o caso de condenação, requereu o afastamento da causa aumento de pena do furto noturno e o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e a redução da pena pela tentativa delitiva denunciada, em seu grau máximo, com a fixação de regime inicial diverso do fechado, aplicando-se a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime é certa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial e por todo o restante do conjunto probatório, que evidenciaram ter havido conduta dirigida contra o patrimônio da vítima, com o consequente desfalque patrimonial.

A autoria do crime é indubitosa, inclusive confessada.

Quando ouvido em juízo, o réu confessou a subtração denunciada, com detalhes. Relatou que pulou o muro da residência e separou umas latinhas, momento em que o dono da casa percebeu e com medo ele fugiu do local. Disse que separou alguns produtos, mas não reparou se tinha produtos de piscina entre eles. Então, após sua fuga foi abordado há cerca de três quadras da residência, finalizando estar arrependido de sua ação delituosa.

Sua confissão vem devidamente amparada pelas provas produzidas sob o contraditório. Assim é que a vítima Marcos Rodrigues da Silva, em juízo, afiançou que, na ocasião dos fatos, sua esposa escutou um barulho na parte externa da casa, tendo o declarante acessado a câmera de segurança, não tendo visto ninguém. Como o barulho não cessou, voltou à câmera de segurança tendo notado a presença do réu no quintal da residência. Ato continuou saiu para o quintal tendo o réu pulado o muro e se evadido, deixando alguns itens subtraídos na garagem. Pegou seu próprio carro e saiu em perseguição do réu e o encontrou na rua de cima, onde ele foi detido pelos policiais militares. Por fim, declarou que o réu subiu no muro, rompeu a cerca elétrica e adentrou no imóvel.

Mas não é só.

A testemunha Mauro Rogério de Souza, que é policial militar, afirmou em juízo que, naquela oportunidade, comunicado sobre o furto, foi ao local, onde encontrou com a vítima que lhe repassou informações sobre o réu. Ato contínuo, o réu foi abordado uns quinhentos metros da casa furtada e reconhecido pela vítima.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Pedro Lopes da Silva, o outro policial militar ouvido em juízo.

A propósito, a circunstância de serem policiais não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que elas tivessem motivos para incriminarem falsamente o réu.

Certa, portanto, a autoria do crime de furto imputado ao réu.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo estão suficientemente demonstradas. O laudo de fls. 154/160 demonstrou que os muros que cercam o imóvel tinham 2,50 metros de altura, o que, por certo, exigiu do autor do furto esforço incomum para galgá-la, de modo que a qualificadora da escalada ficou configurada. Além disso, o laudo atestou o rompimento de obstáculo, constatando ter havido avarias típicas de arrombamento na referida cerca elétrica, denotando o emprego de ação e/ou instrumento por ação humana.

Nessas condições, impõe-se a condenação do réu.

Passo a dosar a pena.

A conduta do acusado não se mostrou de excepcional reprovabilidade, mas ele possui maus antecedentes e praticou o crime mediante mais de uma qualificadora. Dessa

forma, a pena-base é fixada em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão mais onze dias-multa.

É certo que se trata de acusado reincidente, como dão conta as certidões de fls. 61/62. No entanto, ele prestou confissão da autoria quando interrogado em juízo, e em função disso, a agravante genérica da reincidência (Código Penal, art. 61, I) fica compensada com a atenuante genérica da confissão espontânea (idem, art. 65, III, "d").

Não há outras agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

A propósito, é preciso registrar a inviabilidade de se fazer incidir, no caso presente, a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade de aplicar a causa de aumento de pena do art. 155, § 1º do Código Penal aos crimes do art. 155, § 4º do mesmo Código, já que, em razão da posição topográfica e sob o viés do princípio da proporcionalidade, essa majorante deve ser aplicada somente ao furto em sua modalidade simples. Confira-se, por oportuno, os termos de acórdão proferido no REsp 1.890.981-SP, relator o Min. João Otávio de Noronha (j. 25/05/2022, Recurso Repetitivo – Tema 1087).

De rigor, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa. Isso porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que foi surpreendido pela vítima em plena faina criminosa e preso antes que pudesse retirar os bens subtraídos da esfera de vigilância da vítima. Dessa forma, sua pena será reduzida em um terço, resultando em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão mais sete dias-multa. Elegeu-se o menor fator de redução em função do iter criminoso percorrido, já que o acusado foi preso quando já estava a "res furtiva" totalmente arrecada e em seu poder, pronto para o transporte, portanto, se aproximado da consumação da infração penal.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o réu pessoa financeiramente abonada.

Em função da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º do Código Penal, sendo inviável, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, não se pode, neste momento, proceder à progressão antecipada de regime pretendida pela defesa. Como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do código de processo penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º; Até porque o juiz de execuções possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento." (Código de Processo Penal comentado, 13ª edição, editora forense, páginas 805 e 806).

Assim, a concessão do regime semiaberto, como forma de "progressão antecipada" de regime carcerário, dependeria da análise do requisito subjetivo da promoção, não havendo nos autos, até o presente momento, elementos que permitam tal apreciação. Dessa forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Considerando que não houve alteração do panorama que levou à prolação da decisão pela qual se decretou a prisão cautelar do acusado, ele não poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu FÁBIO HENRIQUE APARECIDO VICENTE, RG n. 49.827.567, com qualificação completa a fls. 13, a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar sete dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 155, § 4º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade. Pelos motivos acima expostos, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se o réu no local em que se encontra preso. Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA